



**BASEL**  
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ



ЛИЗИНГКЕ БЕРІЛГЕН АВТОКӨЛІКТІ ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ /  
ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ПЕРЕДАННОГО В ЛИЗИНГ  
СЕРИЯСЫ № / СЕРИЯ № BSL/MTR/PD/25\_194

| I БӨЛІМ / РАЗДЕЛ – I                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сақтандыру сыныбы/ Класс страхования:     | Автокөлікті ерікті сақтандыру. / Добровольное страхование автомобильного транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лицензиясы/ Лицензия:                     | «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына 27.09.2023 ж. №2.1.25/ На право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» №2.1.25 от 27.09.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сақтандырушы/ Страховщик:                 | «Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ/ АО Страховая компания «Basel»<br>ҚР/РК, 050059, Алматы қ/г. Алматы, Н. Назарбаев даңғылы/проспект Н. Назарбаева 244 а<br>Тел. +7 (727) 331-12-31, +7 (727) 331-16-81, +7 (727) 331-76-94<br>БСН/БИН 940440000910<br>ЖСК/ ИИК KZ69722S000004018086 в АО "KASPI BANK" АҚ, БСК/БИК CASPKZKA<br>Резиденттік белгісі / Признак резидентства - 1<br>Экономика секторының коды / Код сектора экономики - 5, Кбе 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сақтанушы/ Страхователь:                  | Атауы/Т.А.Ә./ Наименование/Ф.И.О. ИП КИМ Н. Р.<br>Мекенжайы/ Адрес: РК, Г.Алматы, проспект Турара Рыскулова, 103/216<br>Тел.: +7 701 669 99 99<br>БСН/ЖСН/ БИН/ИИН 930317300898<br>Резиденттік белгісі/ Признак резидентства - 1,<br>Экономика секторының коды/ Код сектора экономики - 142 САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНЯТЫЕ ЛИЦА,<br>Экономикалық қызмет түрі/ Вид экономической деятельности 49320 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАКСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сақтандырылғандар/ Застрахованные:        | Сенімхат немесе жол қағазы негізіндегі тұлғалар.<br>Лица на основании доверенности или путевого листа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пайда алушы/ Выгодоприобретатель:         | 1) АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" лизинг шарты бойынша негізгі қарыз сомасының қалдығы аясында<br>2) Сақтанушы/Сақтандырылушы (КҚ иесі) - лизинг шарты бойынша негізгі қарыз сомасының қалдығынан жоғары.<br>1) АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" в пределах остатка суммы основного долга по договору лизинга<br>2) Страхователь/Застрахованный (собственник ТС) - свыше суммы остатка основного долга по договору лизинга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Шарттың мәні/ Предмет Договора            | Бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатын Сақтандырушы мен Сақтанушы, ал жеке-жеке – жоғарыда көрсетілгендей немесе «Тарап» Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасады, Лизинг беруші лизинг алушыға берген лизинг нысанасы болып табылатын осы шартта көрсетілген автокөлік құралдарын сақтандыру мәні болып табылады./ Страховщик и Страхователь, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – как указано выше или «Сторона», заключили в соответствии с законодательством Республики Казахстан настоящий договор (далее – «Договор»), предметом которого является страхование автомобильного транспорта, указанного в настоящем Договоре, который является предметом лизинга, передаваемый лизингодателем лизингополучателю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сақтандыру объектісі/ Объект страхования: | Сақтандыру нысаны – Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, Сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде автокөліктің зақымдалуы немесе жоғалуы (қирауы) салдарынан автокөлікті иеленуге, пайдалануға, оған иелік етуге байланысты Сақтанушының/Сақтандырылушының мүлктік мүдделері. Осы Шартта автокөлік құралы деп Қазақстан Республикасының жол қауіпсіздігі қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органының бөлімдерінде тіркелген (мемлекеттік тіркелуі міндетті) жеңіл автокөлік құралы/жүк автокөлік құралы/автобус/арнайы техника танылады (бұдан әрі автокөлік құралы)/. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики Казахстан имущественные интересы Страхователя/Застрахованного, связанные с владением, пользованием, распоряжением автомобильным транспортом, вследствие его повреждения или утраты (гибели) в период действия настоящего Договора страхования. Под автомобильным транспортом в настоящем Договоре понимается легковой автомобильный транспорт /грузовой автомобильный транспорт /автобус/спецтехника (далее автомобильный транспорт), зарегистрированный (подлежащий государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения Республики Казахстан.<br>На основании: ДОГОВОРА ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА №ААЗ/2024/І/5/086792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сақтандыру жағдайлары/ Страховые случаи:  | Сақтандыру жағдайы – осы Сақтандыру шартында ескертілген оқиғалар нәтижесінде автокөліктің зақымдалуы немесе жоғалуы (қирауы), атап айтқанда:<br><input checked="" type="checkbox"/> жол-көлік оқиғасы (бұдан әрі – жазатайым оқиға) – сақтандырылған көлік құралының жолда қозғалысы кезінде және оның қатысуымен болған, денсаулыққа зиян келтіруге, адам өліміне, көлік құралының, құрылыстардың зақымдалуына, жүк немесе басқа да материалдық залалға әкелген оқиға;<br><input checked="" type="checkbox"/> өзге де көлік оқиғасы - сақтандырылған автокөлік құралының қатысуымен немесе оған қатысты қозғалыс кезінде болған, кездейсоқ сыртқы әсерден туындаған және/немесе іргелес аумақта (жолға тікелей іргелес жатқан және жол қозғалысына арналмаған аумақта, соның ішінде аулаларда, тұрғын үй аумақтарында, автотұрақтарда, жанармай құю станцияларында, кәсіпорындарда болған оқиға, көлік құралдарының, атап айтқанда: қозғалмайтын (тесіктерден басқа) немесе қозғалатын объектілерге (құрылыстарға, кедергілерге, жануарларға және т.б.) соқтығысуы (соққысы), аударылуы, көліктің құлауы, мұздан құлауы, топырақтың шөгуге салдарынан жол төсемінің ойылып түсіп кетуі , қозғалыстағы көлік құралының астынан (соның ішінде сақтандырылған автокөліктің астынан) сақтандырылған автокөлікке тас тию);<br><input checked="" type="checkbox"/> заттардың құлауы – сақтандырылған автокөлікке қандай да бір заттың (қар, мұз және т.б.) құлауы;<br><input checked="" type="checkbox"/> өрт – «Сақтандыру жағдайларынан тыс жайттар және сақтандыру шектеулері. Сақтандырушының сақтандыру төлемінен босату негіздері» бөлімінде ескертілген жағдайларды қоспағанда, от тұтатуға және жағуға арнайы арналған орындардан тыс жерде оттың туындауы немесе олардың шегінен тыс таралуы және өздігінен таралу қабілеті;<br><input checked="" type="checkbox"/> жарылыс – қысқа уақыт аралығында аз көлемдегі энергияның елеулі түрде бөлінуімен өтетін және жарылыс өнімдерінің жоғары жылдамдықпен кеңеюі салдарынан қоршаған ортаға тигізілетін соққылық, діріл және жылулық әсерлерге әкелетін, тез өтетін физикалық немесе физикалық-химиялық процесс;<br><input checked="" type="checkbox"/> найзағай түсу – сақтандырылған мүлікке найзағайдың тікелей түсуі;<br><input checked="" type="checkbox"/> табиғи апаттар, атап айтқанда: құйын (ауа райы жағдайынан туындаған, желдің күші Бофорт шкаласы бойынша 8 балға сай келетін — желдің жылдамдығы 60 км/сағ астам болатын ауа массаларының қозғалысы) немесе дауыл, бұршақ, су тасқыны, жер сілкінісі, көшкін, сел тасқынының жүруі; |



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p> <input checked="" type="checkbox"/> үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері (жымқыруды қоспағанда), соның ішінде айдап әкету (жымқыру мақсатынсыз автокөлікті заңсыз иелену) нәтижесінде автокөліктің зақымдалуы;<br/> <input checked="" type="checkbox"/> айдап әкету – жымқыру мақсатынсыз автокөлікті немесе өзге көлік құралын заңсыз иелену;<br/> <input checked="" type="checkbox"/> ұрлық – біреудің мүлкін жасырын жымқыру.         </p> <p>           Страховым случаем является повреждение или утрата (гибель) автомобильного транспорта в результате событий, оговоренных настоящим Договором страхования, а именно:         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> дорожно-транспортное происшествие (далее «ДТП») – событие, возникшее в процессе движения по дороге застрахованного автомобильного транспорта и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортного средства, сооружений, грузов, либо иной материальный ущерб;         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> иное транспортное происшествие - событие, возникшее с участием или в отношении застрахованного автомобильного транспорта в процессе движения, вызванное случайным внешним воздействием и произошедшее на прилегающей территории (территории, непосредственно прилегающей к дороге и не предназначенной для сквозного движения транспортных средств, в т.ч. дворы, жилые массивы, автостоянки, автозаправочные станции, предприятия), а именно: наезд (удар) на неподвижные (исключая ямы) или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных и т.д.), опрокидывание, падение автомобильного транспорта, провал под лед, провал под дорожное покрытие вследствие просадки грунта, попадание камня в застрахованный автомобильный транспорт из-под движущегося транспортного средства (в т.ч. из-под застрахованного автомобильного транспорта);         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> падение предметов – падение какого-либо предмета на застрахованный автомобильный транспорт (снег, лед и т.д.);         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> пожар – возникновение огня вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, или распространение за их пределы и способность распространяться самостоятельно, за исключением случаев оговоренных в разделе «Исключения из страховых случаев и ограничения страхования. Основания освобождения страховщика от страховой выплаты»;         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> взрыв – быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объеме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва;         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> удар молнии - непосредственное попадание молнии в застрахованное имущество;         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> стихийные бедствия, а именно: ураган (вызванное погодными условиями движение воздушных масс с силой ветра, соответствующей 8 баллам по шкале Бофорта - скорость ветра более 60 км/ч) или буря, град, наводнение, землетрясение, оползень, сход селевого потока;         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> противоправные действия третьих лиц (за исключением хищения), включая повреждение автомобильного транспорта в результате угона (неправомерного завладения автомобильным транспортом без цели хищения);         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> угон - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения;         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> кража - тайное хищение чужого имущества.         </p> |                                                                     |
| Автокөлік құралы туралы мәліметтер/ Сведения об автомобильном транспорте:                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Договора № 1 қосымшаға сәйкес. /Согласно Приложению № 1 к Договору.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Сақтандыру сыйлықақысы, сақтандыру сомасы және сақтандыру төлемі валютасының түрі. / Вид валюты страховой премии, страховой суммы и страховой выплаты:        | Қазақстандық теңге / Казахстанский тенге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| АК нақты (нарықтық) құны / Действительная (рыночная) стоимость АТ                                                                                             | 117 000 000 (сто семнадцать миллионов) теңге/тенге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| Сақтандыру сомасы (цифрлармен және сөздермен, теңгемен/ страховая сумма (цифрами и прописью, в тенге):                                                        | <p>Сақтанушының өтініші бойынша келесі нұсқалардың бірінің мөлшерінде бекітіледі:</p> <p>1) КҚ нақты құны - 117 000 000 (жүз он жеті миллион) теңге.;</p> <p>2) КҚ лизингтік құны - 119 878 920 (жүз он тоғыз миллион сегіз жүз жетпіс сегіз мың тоғыз жүз жиырма) теңге.;</p> <p>3) Лизинг берушінің алдындағы лизинг шарты бойынша негізгі қарыз қалдығы мен пайыздар сомасы – 94 499 148 (тоқсан төрт миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың жүз қырық сегіз) теңге;</p> <p>Устанавливается в размере по одному из следующих вариантов, по заявлению Страхователя:</p> <p>1) действительной стоимости ТС – 117 000 000 (сто семнадцать миллионов) тенге.;</p> <p>2) лизинговой стоимости ТС - 119 878 920 (сто девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать) тенге;</p> <p>3) суммы остатка основного долга и процентов по договору лизинга перед Лизингодателем – 94 499 148 (девяносто четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто сорок восемь) тенге.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| Сақтандыру тарифі. Жалпы сақтандыру сыйлықақысы (цифрлармен және сөздермен, теңгемен)/ Страховой тариф. Общая страховая премия (цифрами и прописью, в тенге): | Сақтандыру сомасынан 4% от страховой суммы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) теңге/тенге. |
| Франшиза (шексіз)/ Франшиза (безусловная):                                                                                                                    | <p>Әр сақтандыру жағдайы бойынша АК зақымдалған жағдайда – әр автокөліктің бағасынан 3% / В случае повреждения АТ по каждому страховому случаю – 3% от стоимости каждого авто.</p> <p>АК толық қираған (жоғалған) жағдайда, сондай-ақ айдап әкету, ұрлық қатерлері бойынша – әр автокөліктің бағасынан 10%/ В случае, полной гибели (утрате) АТ, а также по рискам угон, кража – 10% от стоимости каждого авто</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі /                                                                                                          | Сақтандыру сыйлықақысын Сақтанушы қолма-қол ақшасыз түрде бөліп төлейді/ Страховая премия оплачивается Страхователем взносами безналичным платежом:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Порядок и сроки уплаты страховой премии:                                                                                      | 1-транш 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) тенге до 10.10.2025 г.<br>2-транш 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) тенге до 10.11.2025 г.<br>3-транш 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) тенге до 10.12.2025 г.<br>4-транш 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) тенге до 10.01.2026 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сақтандыру төлемі /Страховая выплата:                                                                                         | Нақты залал мөлшерінде, бірақ осы Шартта белгіленген сақтандыру сомасынан аспайтын мөлшерде, осы Шарттың ережелері мен талаптары сақталған кезде Пайда алушыға жүзеге асырылады.<br>Зиянның мөлшері мыналардың негізінде айқындалады:<br>Сақтандырушы ұсынған бағалаушының амортизацияны ескере отырып жасаған бағалау туралы есебіОсуществляется Выгодоприобретателю в размере реального ущерба, но не более страховой суммы, установленной настоящим Договором, при соблюдении положений и требований настоящего Договора.<br>Размер ущерба определяется на основании:<br>Отчета об оценке, составленного оценщиком рекомендованным Страховщиком с учетом амортизации |
| Жол полициясының құжаттарынсыз сақтандыру төлемінің мөлшері/ Размер страховой выплаты без документов органов дорожной полиции | <input checked="" type="checkbox"/> Көзделмеген / Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сақтандыру аумағы/ Территория страхования:                                                                                    | Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Шартты жасау күні және орны/ Дата и место заключения Договора:                                                                | 29.09.2025 ж./г.<br>Қазақстан Республикасы, Алматы қ. / Республика Казахстан, г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Шарттың әрекет ету мерзімі/ Срок действия Договора:                                                                           | Басталу күні / С 30.09.2025 ж. / г. мен / по 29.09.2026 ж. / г. (осы күндер аралығында / обе даты включительно). қайсысы бірінші басталғанына байланысты мерзімі аяқталғанға дейін немесе сақтандыру сомасы таусылғанға дейін әрекет етеді/и действует до окончания срока действия или до исчерпания страховой суммы, в зависимости от того, что наступит раньше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Қосымша ақпарат / Дополнительная информация:                                                                                  | Сақтандыруға қабылданбайды<br>- жасы 10 жылдан жоғары КҚ<br>- фармацевтикалық компаниялардың КҚ<br>- Мото – көлік<br>- кез келген жарыстарға қатысатын<br>Не принимаются на страхование:<br>- ТС старше 10 лет;<br>- ТС фармацевтических компаний;<br>- Мото – транспорт;<br>- ТС, участвующий в соревнованиях любого рода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сақтандыру агенті туралы мәліметтер: / Сведения о страховом агенте:                                                           | <input type="checkbox"/> Жоқ/ Нет<br><input checked="" type="checkbox"/> Иә/Да: Шағаева Жанна Султанқызы, тел: +7 747 180 16 34, ИИН: 930201450059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Комиссиялық сыйақының бар/жоғы туралы мәліметтер: / Сведения о наличии/отсутствии комиссионного вознаграждения:               | <input type="checkbox"/> Жоқ/ Нет<br><input checked="" type="checkbox"/> Иә/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## БӨЛІМ – II САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ/ РАЗДЕЛ – II УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

| 1. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНАН ТЫС ЖАЙТТАР ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ШЕКТЕУЛЕРІ. САҚТАНДЫРУШЫНЫ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БОСАТУ НЕГІЗДЕРІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1. Сақтандыру арқылы қорғау мыналарға қолданылмайды:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бітімгерлік миссияларда, кез келген жарыстарда немесе сынақтарда немесе сынама жүрістерде, үйрену үшін жүргізу мақсатында;</li> <li>2) сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның сақтандырылған автокөліктің ішінде немесе үстінде орналасқан жеке заттары;</li> <li>3) сақтандырылған автокөліктің ішінде немесе үстінде тасымалданатын, Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның кәсіптік немесе коммерциялық қызметімен байланысты тауарлар немесе заттар;</li> <li>4) автокөлікке орнатылған қосымша жабдық; дайындаушы зауыттың немесе оның ресми дилерінің құжаттамасына сәйкес автокөліктің жинақтамасына кірмейтін механизмдер, қондырғылар, айлабұйымдар, аспаптар, өзге жабдықтар мен керек-жарақтар, соның ішінде арнайы бояу, автокөліктегі теле-, аудио-, бейне-, радиоаппаратура, салон/шанақ жабдығы, аспаптар, жарық, сигнал жабдығы және автокөлікке орнатылған басқа да жабдық, егер сақтандыру сәтінде көлік құралының ішінде/үстінде орнатылмаған болса, дайындаушы зауыттың немесе оның ресми дилерінің жиынтықтамасына кірмейтін құрастырылған дөңгелектер.</li> </ol> <p>1.2. міндетті азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың қолданыстағы полисі жоқ сақтандырылмаған тұлғалар, ал Сақтандыру келесі оқиғаларды өтемейді:</p> | <p>1.1. Страховая защита не распространяется на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) транспортные средства, эксплуатируемые в миротворческих миссиях, любых соревнованиях или испытаниях или пробных пробегах, в целях учебной езды;</li> <li>2) личные вещи Страхователя/Застрахованного, допущенного к управлению застрахованным автомобильным транспортом, находящиеся внутри или на застрахованном автомобильном транспорте;</li> <li>3) товары или предметы, связанные с профессиональной или коммерческой деятельностью Страхователя/Застрахованного, перевозимые внутри или на застрахованном автомобильном транспорте;</li> <li>4) дополнительное оборудование, установленное на автомобильном транспорте: механизмы, установки, приспособления, приборы, иное оборудование и принадлежности, не входящие в комплект автомобильного транспорта в соответствии с документацией завода-изготовителя или его официального дилера, в том числе специальная покраска, автомобильная теле-, аудио-, видео-, радиоаппаратура, оборудование салона/кузова, приборы, световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на автомобильном транспорте, колеса в сборе, не входящие в комплектацию завода-изготовителя или его официального дилера, если они не были установлены в/на транспортном средстве на момент страхования;</li> </ol> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) автокөлікті кез келген көлік түрімен тасымалдаған/сүйреген кезде, автокөліктен басқа көлік құралдарын сүйреген кезде болған оқиғалар;</p> <p>2) осы санаттағы көлік құралдарын басқару құқығын беретін жарамды жүргізуші куәлігі жоқ тұлға, сондай-ақ Сақтандырушы басқаруға рұқсат бермеген, сақтандырылған көлік құралын басқару құқығын беретін сенімхаты жоқ немесе жол парағында көрсетілмеген тұлға (автокөлікті айдап әкету немесе ұрлау жағдайларын қоспағанда) автокөлікті басқарған кезде, сонымен қатар жүргізуші куәлігінің, сенімхаттың (жол парағының, жалдау шартының), көлік құралының жай-күйін мемлекеттік техникалық байқаудан өту туралы талонның қолданылу мерзімі өткен соң болған оқиғалар;</p> <p>3) Сақтанушы (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлға) алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде немесе көлік құралдарын жүргізген кезде қолдануға болмайтын дәрі-дәрмектік препараттардың әсерінде автокөлікті жүргізген кезде болған оқиғалар;</p> <p>4) автокөлікті сынақтарда, спорттық іс-шараларда немесе оқу мақсаттарында пайдаланған кезде болған оқиғалар;</p> <p>5) автокөлікті заңсыз мақсаттарда пайдаланған кезде болған, соның ішінде Сақтанушының (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның) сот қылмыстық жазаланатын деп таныған іс-әрекеттерді жасауы салдарынан болған немесе автокөлік қылмыс қаруы немесе құралы болып табылған оқиғалар;</p> <p>6) Сақтанушының (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның) оқиға орнынан қашып кетуі немесе уәкілетті органдар қызметкерлерінің немесе Сақтандырушы өкілдерінің талап етуі бойынша медициналық сараптамадан өтуден бас тартуы;</p> <p>7) Сақтанушының (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның) көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы, соның ішінде техникалық ақаулы автокөлікті немесе болған кезде пайдалануға тыйым салынатын ақаулары бар автокөлікті пайдалануы, белгіленген тәртіппен техникалық байқаудан өтпеген автокөлікті пайдалануы, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі қағидаларын, өрт қауіпті және жарылыс қауіпті заттар мен заттарды тасымалдау және сақтау қағидаларын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жүктерді тасымалдаған кездегі қауіпсіздік талаптарын бұзуы нәтижесінде болған оқиғалар;</p> <p>8) біртіндеп әсер ететін себептер нәтижесінде болған оқиғалар, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, тозу, тот басу, коррозия, көгеру, зең басу, дымқыл немесе құрғақ түрде шіру, біртіндеп нашарлау, жасырын ақаулар, зауыттық ақаулар, баяу дамып келе жатқан пішімінің өзгеруі немесе қисаю;</p> <p>9) төбеден немесе люктерден су өтуі немесе әйнектерді ашық қалдыру нәтижесінде болған оқиғалар (төбе мен люктер сақтандыру жағдайы нәтижесінде зақымдалмаса ғана);</p> <p>10) өз бетімен орнатылған электр- және өзге қосымша жабдықтың тұйықталуына байланысты автокөлік ақауынан туындаған өрт нәтижесінде болған оқиғалар;</p> <p>11) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның) жол полициясы органдары және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басқа құзыретті органдар қызметкерлерінің өкімдерін, талаптарын немесе ұйғарымдарын орындамауы нәтижесінде болған оқиғалар;</p> <p>12) жолаушылар сыйымдылығының шекті нормаларынан және автокөлікті тиеу нормаларынан асып кету нәтижесінде болған оқиғалар;</p> | <p>1.2. на застрахованных лиц, не имеющих действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, а Страхованием не покрываются следующие события:</p> <p>1) произошедшие при транспортировке/буксировке автомобильного транспорта любым видом транспорта, при буксировке автомобильным транспортом других транспортных средств;</p> <p>2) произошедшие при управлении автомобильным транспортом лицом, не имеющим действительного водительского удостоверения на право управления транспортными средствами данной категории, а также лицом, не допущенным Страхователем к управлению, а равно произошедшие по истечении срока действия водительского удостоверения, а также талона о прохождении государственного технического осмотра состояния транспортного средства;</p> <p>3) произошедшие при управлении автомобильным транспортом Страхователем/Застрахованным в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортными средствами;</p> <p>4) произошедшие при использовании автомобильного транспорта в испытаниях, спортивных мероприятиях или в учебных целях;</p> <p>5) произошедшие при использовании автомобильного транспорта в незаконных целях, в т.ч. произошедшие в результате совершения Страхователем/Застрахованным действий, признанных судом уголовно наказуемыми, или если автомобильный транспорт явился орудием или средством преступления;</p> <p>6) если Страхователь/Застрахованный скрылся с места происшествия или отказался пройти медицинскую экспертизу по требованию сотрудников уполномоченных органов или представителей Страховщика;</p> <p>7) произошедшие в результате нарушения Страхователем/Застрахованным правил эксплуатации транспортных средств, в том числе использования технически неисправного автомобильного транспорта или при наличии неисправностей, при которых его эксплуатация запрещена, использования автомобильного транспорта, не прошедшего технический осмотр в установленном порядке, а также нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов, установленных законодательством Республики Казахстан;</p> <p>8) произошедшие в результате постепенного действующих причин, включая, но не ограничиваясь, износ, ржавчину, коррозию, плесень, грибок, мокрое или сухое гниение, постепенное ухудшение, латентные дефекты, заводской брак, медленно развивающуюся деформацию или искажение;</p> <p>9) произошедшие в результате протечки крыши, люков или оставления открытыми стекол;</p> <p>10) произошедшие в результате пожара, возникшего в результате неисправности автомобильного транспорта из-за замыкания, установленного не у официального дилера, электро- и иного дополнительного оборудования, заводского брака;</p> <p>11) произошедшие в результате невыполнения Страхователем/Застрахованным распоряжений, требований или предписаний работников органов дорожной полиции и других компетентных органов в области обеспечения безопасности дорожного движения;</p> <p>12) произошедшие в результате превышения предельных норм вместимости пассажиров и норм загрузки автомобильного транспорта;</p> |
| <p>1.3. Автокөлік құралының зақымдалуы не қирауы тәуекелі бойынша сақтандыру келесі оқиғаларды өтемейді:</p> <p>1) автокөліктің тіркеу белгілерін жымқыру, жоғалту немесе бүлдіру;</p> <p>2) егер автокөлік бөлшектері оқиға болған кезде сақтандырылған автокөліктен бөлек болса, оларды жымқыру;</p> <p>3) автокөлік құралдарының қосалқы дөңгелектерін ұрлау, егер олар өндірушіден олардың ұрлануын болдырмайтын бекіту құралдарымен жабдықталмаған болса;</p> <p>4) үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерінің нәтижесінде дөңгелектердің зақымдалуын қоспағанда, автокөліктің басқа элементтеріне келтірілген залалға байланысты емес дөңгелектердің (шиналардың, дөңгелек дискілерінің) зақымдалуы. Кез келген жағдайда, егер шиналардың қанағаттанғысыз күйі салдарынан Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес автокөлікті пайдалануға тыйым салынса, автокөлік шиналарының зақымдалуына байланысты залал өтелмейді;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1.3. По риску повреждения или гибели автомобильного транспорта страхованием не покрываются следующие события:</p> <p>1) хищение, утрата или повреждение государственных регистрационных номерных знаков автомобильного транспорта;</p> <p>2) хищение частей автомобильного транспорта, если они находились в момент события отдельно от застрахованного автомобильного транспорта;</p> <p>3) хищение запасных колес автомобильного транспорта, если они не были оборудованы средствами креплений завода-изготовителя, препятствующими их хищению;</p> <p>4) повреждение колес (шин, колесных дисков), не связанное с ущербом, причиненным другим элементам автомобильного транспорта, за исключением повреждения колес в результате противоправных действий третьих лиц. В любом случае не возмещается ущерб, связанный с повреждением шин автомобильного транспорта, если эксплуатация автомобильного транспорта запрещена в соответствии с законодательством</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5) автокөлікке орнатылған қосымша жабдықтың зақымдалуы немесе жоғалуы (қирауы): дайындаушы зауыттың немесе оның ресми дилерінің құжаттамасына сәйкес автокөліктің жинақтамасына кірмейтін механизмдер, қондырғылар, айлабұйымдар, аспаптар, өзге жабдықтар мен керек-жарақтар, соның ішінде арнайы бояу, автокөліктегі теле-, аудио-, бейне-, радиоаппаратура, салон/шанақ жабдығы, аспаптар, жарық, сигнал жабдығы және автокөлікке орнатылған басқа да жабдық, дайындаушы зауыттың немесе оның ресми дилерінің жиынтықтамасына кірмейтін құрастырылған дөңгелектер;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Республики Казахстан вследствие неудовлетворительного состояния шин;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>6) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның) немесе жолаушылардың сақтандырылған автокөлікте шылым шегуі немесе отпен абайсыздығы нәтижесінде болған оқиғалар.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>5) повреждение или утрата (гибель) дополнительного оборудования, установленного на автомобильном транспорте: механизмы, установки, приспособления, приборы, иное оборудование и принадлежности, не входящие в комплект автомобильного транспорта в соответствии с документацией завода-изготовителя или его официального дилера, в том числе специальная покраска, автомобильная теле-, аудио-, видео-, радиоаппаратура, оборудование салона/кузова, приборы, световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на автомобильном транспорте, колеса в сборе, не входящие в комплектацию завода-изготовителя или его официального дилера;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>1.4. Сақтандыру оқиғасы келесі жағдайлардың салдарынан орын алса, Сақтандырушы Сақтанушыға сақтандыру төлемін төлеуден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>6) произошедшие в результате курения или неосторожного обращения Страхователя/Застрахованного или пассажиров с огнем в застрахованном автомобильном транспорте.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>1) қажетті қорғаныс немесе аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның, сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның және/немесе Пайда алушының сақтандыру жағдайын тудыруға бағытталған не болмаса оның орын алуына себептесетін қасақана әрекеттері;</p> <p>2) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның, сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның және/немесе Пайда алушының заңнамалық актілерде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыста болатын, қасақана қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған іс-әрекеттері.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1.4. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:</p> <p>1) умышленных действий Страхователя/Застрахованного, и/или Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости;</p> <p>2) действий Страхователя/Застрахованного, Выгодоприобретателя, принятых в установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.5. Егер сақтандыру жағдайы келесі жағдайлардың салдарынан орын алса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін төлеуден босатылады:</p> <p>1) ядролық жарылыс, радиация немесе радиоактивті зақым әсері;</p> <p>2) әскери іс-қимылдар, лаңкестік актілері;</p> <p>3) азаматтық соғыс, кез келген түрдегі халық толқулары, жаппай тәртіпсіздіктер немесе ереуілдер.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1.5. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:</p> <p>1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;</p> <p>2) военных действий, актов терроризма;</p> <p>3) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>1.6. Сақтандырушы мемлекеттік органдардың өкімі бойынша сақтандырылған автокөлікті алып қою, тәркілеу, реквизициялау, тыйым салу немесе жою салдарынан туындаған залалдар үшін сақтандыру төлемін төлеуден босатылады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1.6. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного автомобильного транспорта по распоряжению государственных органов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>1.7. Егер Сақтандыру шартында өзгесі ескертілмесе, Сақтандырушының сақтандыру төлемін төлеуден бас тартуына мыналар да негіз болуы мүмкін:</p> <p>1) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның Сақтандырушыға сақтандыру нысаны, сақтандыру қатері, сақтандыру жағдайы мен оның салдары туралы көрінеу жалған мәліметтерді беруі;</p> <p>2) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның сақтандыру жағдайынан келтірілген залалдарды азайту шараларын қасақана қолданбауы;</p> <p>3) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның залалды келтіруге кінәлі тұлғадан мүліктік сақтандыру бойынша залалдың тиісті өтемін алуы;</p> <p>4) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тергеуге және келтірілген залалдың мөлшерін анықтауға кедергі келтіруі;</p> <p>5) Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарламау/уақытылы хабарламау;</p> <p>6) Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның сақтандыру жағдайының басталуы үшін жауапты тұлғаға өзінің талап қою құқығынан бас тартуы, сондай-ақ Сақтандырушыға талап қою құқығының өтуі үшін қажетті құжаттарды Сақтандырушыға беруден бас тартуы. Егер сақтандыру төлемі жасалса, Сақтандырушы оның толық немесе ішінара қайтарылуын талап етуге құқылы.</p> <p>7) «Basel» СК» АҚ автомобиль көлігін ерікті сақтандыру қағидаларында (бұдан әрі – Қағида) көзделген жағдайларда.</p> | <p>1.7. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:</p> <p>1) сообщение Страхователем/Застрахованным Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;</p> <p>2) умышленное непринятие Страхователем/Застрахованным мер по уменьшению убытков от страхового случая;</p> <p>3) получение Страхователем/Застрахованным соответствующего возмещения убытка по имущественному страхованию от лица, виновного в причинении убытка;</p> <p>4) воспрепятствование Страхователем/Застрахованным Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;</p> <p>5) неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая;</p> <p>6) отказ Страхователя/Застрахованного от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования. Если страховая выплата уже была осуществлена, Страховщик вправе требовать ее возврата полностью или частично;</p> <p>7) в случаях, предусмотренных Правилами добровольного страхования автомобильного транспорта АО Страховая компания «Basel» (далее – Правила).</p> |
| <p>1.8. Сақтандырушы автокөлікті ұрлау, ұрлық қатері бойынша келесі жағдайларда сақтандыру төлемін төлемейді:</p> <p>1) егер автокөлік түнгі уақытта (23.00-ден 06.00-ға дейін) күзетілетін автотұрақта, паркінге немесе құлыпталатын көлікжайда болмаса; сигнал беру жүйесі бәр болса және автокөлік пайдаланылмаған сәтте сигнал беру жүйесі сөндірілсе;</p> <p>2) егер Сақтанушы (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлға) автокөлік салонында төменде көрсетілген бір немесе бірнеше құжатты/затты қалдырса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- техникалық паспорт/көлік құралын тіркеу туралы куәлік;</li> <li>- көлік құралын басқаруға берілген сенімхат, жол парақтары;</li> <li>- көлік құралының кілті.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1.8. Страховщик по риску кража, угон автомобильного транспорта не производит страховую выплату, в случаях:</p> <p>1) если автомобильный транспорт в ночное время (с 23.00 до 06.00) не находился на охраняемой автостоянке, паркинге или в запираемом гараже;</p> <p>2) если была отключена система сигнализации в момент, когда автомобильный транспорт не использовался, при наличии сигнализации;</p> <p>3) если Страхователем (лицом, допущенным к управлению застрахованным автомобильным транспортом) будут оставлены в салоне автомобильного транспорта один или несколько из нижеуказанных документов/предметов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технический паспорт/свидетельство о регистрации транспортного средства;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9.                                                                     | Сақтандыру моральдік зиян, ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік <b>беделіне</b> нұқсан келтіретін (Сақтандырушының сақтандыру құпиясын сақтау міндетіне байланысты емес) мәліметтерді таратудан келтірілген зиян, Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның (сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның, Пайда алушының) шығындары (соның ішінде айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, сот шығындары, көлік құралын жөндеген кезде басқа көлік құралын жалға алу, тұрғын үйді жалға алу немесе қонақүйде тұру шығыстары, іссапар шығыстары, автокөлікті тұраққа қою және қорғау шығыстары, өндірістің тұрып қалуына байланысты залал, автокөліктің тауарлық құнын/тауарлық түрін жоғалту, жоғалған пайда) өтемейді. | 1.9.                                                                    | - ключи от транспортного средства.<br><b>Страхованием не покрываются моральный вред, вред, причиненный</b> распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (не связанные с обязанностью Страховщика соблюдать тайну страхования), потери Страхователя/Застрахованного, Выгодоприобретателя, в т.ч. штрафы, пени, неустойка, судебные издержки, расходы по аренде другого транспортного средства, по аренде жилья или проживанию в гостинице во время ремонта автомобильного транспорта, командировочные расходы, расходы по стоянке и охране автомобильного транспорта, убытки, связанные с простоем производства, утеря товарной стоимости/товарного вида автомобильного транспорта, упущенная выгода. |
| 1.10.                                                                    | Сақтандырушы барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін төлеуден дәлелді бас тартуын Сақтанушыға және Пайда алушыға жазбаша түрде жолдауға міндетті.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.10.                                                                   | Страховщик обязан направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в страховой выплате в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.11.                                                                    | Сақтанушы/Пайда алушы Сақтандырушының сақтандыру төлемін төлеуден бас тартуына сотқа шағымдануы мүмкін.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.11.                                                                   | Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем/Выгодоприобретателем в суде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫН БЕЛГІЛЕУ ТӘРТІБІ, САҚТАНДЫРУ СЫЯҚЫСЫН ТӨЛЕУ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, ОПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.                                                                     | Сақтандыру сомасының мөлшері Сақтандыру шартында белгіленген Сақтандыру шартын жасасу сәтіндегі автокөліктің нарықтық немесе өзге құнымен белгіленеді. Алайда сақтандыру сомасы шарт жасасқан сәттегі автомобиль көлігінің құнынан аспауға тиіс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.                                                                    | Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон на момент заключения Договора страхования. Однако страховая сумма не может превышать действительной стоимости автомобильного транспорта на момент заключения договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.                                                                     | Автокөліктің нақты құнын өзге тәсілмен белгілеу қиындатылса және/немесе сақтандырылған автокөлік туралы ақпараттың бұрмалануына әкелуі мүмкін болса, Сақтандырушы мен Сақтанушы арасындағы келісім бойынша ол тәуелсіз сараптамалық бағалау негізінде белгіленуі мүмкін.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2.                                                                    | По согласованию между Страховщиком и Страхователем действительная стоимость автомобильного транспорта может определяться на основании оценки, если ее определение иным способом затруднено и/или может привести к искажению информации о застрахованном автомобильном транспорте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3.                                                                     | Егер Сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасы сақтандыру құнынан асса, ол Сақтандыру шартын жасасу сәтінде нақты құннан асатын сақтандыру сомасының бөлігіне қатысты жарамсыз болып саналады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.3.                                                                    | Если страховая сумма, определенная Договором страхования, превышает действительную стоимость, Договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость на момент заключения Договора страхования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.                                                                     | Сақтандырушының құқықтары:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.                                                                    | Страховщик вправе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1)                                                                       | Сақтанушы ұсынған ақпарат пен құжаттарды, сондай-ақ Сақтанушының Сақтандыру шартының талаптары мен шарттарын орындауын тексеру;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1)                                                                      | проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение Страхователем требований и условий Договора страхования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2)                                                                       | сақтандыру қатерінің артуына әкелетін мән-жайлар туралы хабарлама алған соң, Сақтандыру шартының талаптарын өзгертуді немесе қатердің артуына мөлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап ету;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2)                                                                      | по получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска потребовать, изменения условий настоящего Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3)                                                                       | Сақтанушы өзіне белгілі болған, Сақтандыру шартын жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған, сақтандыру қатерінің артуына елеулі ықпал ететін мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамағанда не Сақтанушы Сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге немесе сақтандыру қатерінің артуына мөлшерлес сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсылық білдірсе, Сақтандыру шартын бұзуды талап ету;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3)                                                                      | потребовать расторжения Договора страхования при невыполнении Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4)                                                                       | сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын өз бетінше анықтау, оның ішінде тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан олардың құзыретін негізге ала отырып, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген залал мөлшерін растайтын құжаттарды сұрату;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4)                                                                      | самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5)                                                                       | Сақтанушыдан сақтандыру жағдайының фактісін, оның басталу мән-жайларын анықтау үшін қажетті ақпаратты талап ету;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5)                                                                      | требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6)                                                                       | Сақтандыру шартында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тарту;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6)                                                                      | отказывать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Договором страхования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7)                                                                       | қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнаманы сақтау мақсатында Шарт шеңберінде ақшаларды және (немесе) басқа мүлікпен операциялар жасауды тоқтатып қою/жасаудан бас тарту;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7)                                                                      | приостановить/отказывать в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом в рамках Договора в целях соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8)                                                                       | Сақтандыру шартына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жасау.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8)                                                                      | совершать иные действия, не противоречащие Договору страхования и законодательству Республики Казахстан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2.                                                                     | Сақтандырушының міндеттері:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.2.                                                                    | Обязанности Страховщика:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1)                                                                       | Сақтанушыны Сақтандыру қағидаларымен және талаптарымен таныстыру және Сақтанушының талабы бойынша Қағидалардың көшірмесін беру (жіберу);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1)                                                                      | ознакомить Страхователя с Правилами и условиями страхования и по требованию Страхователя предоставить (направить) копию Правил;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2)                                                                       | сақтандыру құпиясын қамтамасыз ету;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2)                                                                      | обеспечить тайну страхования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3)                                                                       | Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) немесе зардап шегуші (Пайда алушы) не болмаса олардың өкілдері Сақтандыру шартының II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>бөлім 7-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбаған жағдайда <b>дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, жетіспейтін</b> құжаттар туралы оған жазбаша түрде хабарлау;</p> <p>4) сақтандыру жағдайы басталған кезде, Сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру төлемін төлеу;</p> <p>5) Сақтанушыға және Пайда алушыға осы Сақтандыру шартының 1.10., 1.11. тармақтарына сәйкес сақтандыру төлемін жүзеге асырудан жазбаша дәлелді бас тартуды жіберу;</p> <p>6) Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру жағдайы кезіндегі шығындарды азайту үшін жұмсаған шығындарын өтеу;</p> <p>7) Сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қағидаларға көзделген басқа да әрекеттерді жасау.</p> <p>3.3. Сақтанушының құқықтары:</p> <p>1) Сақтандырушыдан автокөлікті сақтандыру талаптарын, Сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп беруді талап ету;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуын немесе оның мөлшерін азайтуын даулау;</p> <p>3) Сақтандырушыға бұл туралы жазбаша хабарлай отырып, сақтандыру жағдайы басталғанға дейін сақтандырылған тұлға болып табылмайтын, Сақтандыру шартында аталған Пайда алушыны басқа тұлғаға ауыстыру. Пайда алушы Сақтандыру шарты бойынша Сақтанушымен жасасқан келісімнен туындайтын белгілі бір міндеттерді орындағаннан кейін немесе Сақтандырушыға сақтандыру төлемін төлеу бойынша талап қойғаннан кейін басқа тұлғаға ауыстырыла алмайды;</p> <p>4) Сақтандыру шартына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жасау.</p> <p>3.4. Сақтанушының міндеттері:</p> <p>1) осы Сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімдерде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;</p> <p>2) Сақтандыру шартын жасаған кезде және оның қолданылу мерзімі ішінде Сақтандырушыға осы сақтандыру объектісіне қатысты ұқсас қатерлер бойынша барлық қолданыстағы/жасасқан Сақтандыру шарттары туралы хабарлауға;</p> <p>3) Сақтандырушының сақтандыру қатерінің жай-күйі туралы хабардар етуге;</p> <p>4) дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Сақтандырушыға осы Сақтандыру шартын жасау кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлар бойынша өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру сомасының ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, хабарлауға міндетті;</p> <p>5) қатер дәрежесі артқан жағдайда, Сақтанушы Сақтандыру шартына өзгерістер енгізу және/немесе сақтандыру шартына қосымша сыйлықақы алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Сақтандыру шартына өзгерістер енгізуге және/немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге міндетті;</p> <p>6) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау үшін қажетті Сақтандырушы сұратқан барлық құжаттар мен ақпаратты беруге;</p> <p>7) Сақтандырушының өкіліне сақтандыру жағдайының басталу себептері мен жағдайларын анықтауға жәрдемдесуге, оның ішінде. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының себептерін, барысы мен салдарын, келтірілген залалдың сипаты мен көлемін бағалауға мүмкіндік беретін барлық қолда бар ақпаратты және құжаттаманы беруге;</p> <p>8) Сақтандырушыға үшінші тұлғалардан сақтандыру жағдайы нәтижесінде келтірілген залалдар үшін кез келген өтемді (өтемені) алғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға;</p> <p>9) егер Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін өз өкілін тағайындау қажет деп санаса, көрсетілген тұлғаларға осындай мүдделерді қорғау үшін сенімхат немесе өзге де қажетті құжаттарды беруге; Сақтандырушы бойынша. Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Сақтанушының мүдделерін сотта білдіруге немесе Сақтанушыны құқықтық қорғауды өзге де жолмен қамтамасыз етуге құқылы, бірақ міндетті емес;</p> <p>10) сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ оның <b>салдарынан келтірілген залалдарды, оның ішінде бағалау жүргізгені үшін ақы төлеу, оқиға болған жерге бағалаушыларды бару, мамандарды тарту және консультация беру, өндіріп алу бойынша міндеттерді көтереді. қажетті құжаттар. Дәлелдеу міндеті</b> Сақтанушы мен Пайда алушыға да жүктеледі;</p> | <p>3) в случае непредставления Страхователем (Застрахованным) или <b>Выгодоприобретателем либо их представителем документов</b>, предусмотренных пунктом 7 Раздела II настоящего Договора страхования, незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;</p> <p>4) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре страхования;</p> <p>5) направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в соответствии с пунктами 1.10., 1.11. настоящего Договора страхования;</p> <p>6) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае;</p> <p>7) совершать другие действия, предусмотренные настоящим Договором страхования, Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3.3. Страхователь вправе:</p> <p>1) требовать от Страховщика разъяснения условий добровольного страхования автомобильного транспорта, своих прав и обязанностей по настоящему Договору страхования;</p> <p>2) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором страхования, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;</p> <p>3) до наступления страхового случая заменить не являющегося застрахованным Выгодоприобретателя, названного в настоящем Договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил определенные обязанности по Договору страхования, вытекающие из его соглашения со Страхователем, или предъявил Страховщику требование по осуществлению страховой выплаты;</p> <p>4) совершать иные действия, не противоречащие настоящему Договору страхования, Правилам и законодательству Республики Казахстан.</p> <p>3.4. Обязанности Страхователя:</p> <p>1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором страхования;</p> <p>2) при заключении и в период действия Договора страхования информировать Страховщика обо всех действующих/заключаемых Договорах страхования по аналогичным рискам в отношении данного объекта страхования;</p> <p>3) информировать Страховщика о состоянии страхового риска;</p> <p>4) незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;</p> <p>5) при увеличении степени риска внести изменения в настоящий Договор страхования и/или уплатить дополнительную страховую премию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Страхователем уведомления об изменении Договора страхования и/или доплате страховой премии;</p> <p>6) предоставлять все запрашиваемые Страховщиком документы и сведения, необходимые для исполнения требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>7) содействовать представителю Страховщика в выяснении причин и обстоятельств наступления страхового случая, в т.ч. предоставлять Страховщику всю доступную информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба;</p> <p>8) незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении, какого-либо возмещения (компенсации) убытков, причиненных в результате страхового случая, от третьих лиц;</p> <p>9) в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением страхового случая – выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи с наступлением страхового случая;</p> <p>10) нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков, в том числе оплата производства оценки, выезд оценщиков на место происшествия, привлечение и консультация специалистов, сбор необходимых документов. Бремя доказывания также лежит на Застрахованном и Выгодоприобретателе;</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11) Сақтандырушыға барлық құжаттар мен дәлелдемелерді беруге және оған келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға қарсы Сақтандырушының өзіне берілген регресс құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті барлық ақпаратты беруге;</p> <p>12) көлік құралдарын түнгі уақытта (23.00-ден 06.00-ге дейін) күзетілетін тұрақта, автотұрақта немесе жабық гаражда қалдыруға;</p> <p>13) Көлікте келесі құжаттарды/заттардың біреуін немесе бірнешеуін қалдырмаңыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- техникалық төлқұжат/көлік құралын тіркеу туралы куәлік;</li> <li>- көліктің кілттері.</li> </ul> <p>14) осы Сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.</p> <p>3.5. Сақтандыру жағдайы басталған кездегі Сақтанушының/Сақтандырылған тұлғаның міндеттері:</p> <p>Сақтанушы/Сақтандырылған тұлға, сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлға оған сақтандыру жағдайының (сақтандыру жағдайының басталуына әкелуі мүмкін оқиғаның) басталғаны туралы белгілі болғаннан/белгілі болуы тиіс болғаннан кейін келесі әрекеттерді жасауға міндетті:</p> <p>1) ықтимал залалдардың алдын алу немесе оларды азайту үшін қалыптасқан жағдайларда ақылға қонымды және қолжетімді шараларды, оның ішінде автокөлікті құтқару және сақтау шараларын қолдану;</p> <p>2) тиісті органдар мен ұйымдарға олардың құзыретіне қарай (ішкі істер органдарының жол полициясының бөлімшелері, өртке қарсы қызмет органдары, апаттық қызметтер, төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік) оқиғаның орын алуы туралы дереу хабарлау; мемлекеттік уәкілетті және өзге де құзыретті органдардың оқиғаны құжаттамалық рәсімдеуін қамтамасыз ету;</p> <p>3) егер автокөліктің зақымдалуы қатері бойынша бұл міндет Сақтандыру шартында/осы Қағидалардың қосымшаларында көзделсе, оқиға орнына Сақтандырушының апаттық комиссарын (өкілін) дереу шақыру;</p> <p>4) дереу, кез келген жағдайда сақтандыру жағдайының белгілеріне ие оқиға орын алған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей, ол жөнінде Сақтандырушының жазбаша хабардар ету. Бұл ретте Сақтанушы Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының мән-жайлары, келтірілген залалдың түрлері мен мөлшері туралы өзіне мәлім барлық мәліметтерді хабарлауға міндетті;</p> <p>5) зардап шеккен автокөлікті (егер бұл қауіпсіздік мүдделеріне қайшы келмесе немесе залалдың ұлғаюын тудырмаса) Сақтандырушының өкілі оны тексергенге дейін оның зақымдалу/қирау сәтінде болған күйінде сақтау;</p> <p>6) жол полициясы органдарының ұйғарымы немесе Сақтандырушының талабы бойынша медициналық куәландырудан (сараптамадан) өту;</p> <p>7) Сақтандырушының өкіліне зақымдалған автокөлікті кедергісіз тексеру, залалдарды азайту және автокөлікті құтқару іс-шараларына қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету;</p> <p>8) Сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да әрекеттерді жасау.</p> <p>3.6. Егер Сақтанушы осы баптың 5.4-тармақшасында көрсетілген міндеттемелерді орындамаса, Сақтандырушы оған залалды өтеуден бас тартуға құқылы.</p> <p>3.7. Егер құзыретті органдарға жоғалған (ұрланған) мүлік туралы мәлімделмесе немесе уақытылы мәлімделмесе, Сақтандырушы осы мүлікке қатысты бөлікте ғана сақтандыру төлемін төлеу міндетінен босатылады.</p> <p>3.8. Егер Сақтанушы Сақтандырылған тұлға болмаса, Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы уақытылы хабарлау және ықтимал залалдарды болдырмау немесе азайту үшін туындаған жағдайларда ақылға қонымды әрі қолжетімді шараларды, соның ішінде сақтандырылған мүлікті құтқару және сақтап қалу шараларын қолдану міндеті соңғысы үшін бұны Сақтанушының немесе Сақтандырылған тұлғаның жасағанына не жасамағанына қарамастан, Сақтандырылған тұлғаға, Пайда алушыға жүктеледі. Уағдаласылған мерзімде сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыға хабарламау оған сақтандыру төлемінен бас тарту құқығын береді.</p> <p>3.9. Пайда алушының құқықтары:</p> <p>1) Сақтандырушыдан автокөлікті сақтандыру талаптарын, Сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп беруді талап ету;</p> <p>2) Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талап қою;</p> <p>3) Сақтандыру шартында көзделген тәртіппен және шарттармен сақтандыру төлемін алу;</p> | <p>11) передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права обратного требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб;</p> <p>12) Оставлять автомобильный транспорт в ночное время (с 23.00 до 06.00) на охраняемой автостоянке, паркинге или в запираемом гараже;</p> <p>13) Не оставлять в салоне автомобильного транспорта один или несколько из нижеуказанных документов/предметов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технический паспорт/свидетельство о регистрации транспортного средства;</li> <li>- ключи от транспортного средства.</li> </ul> <p>14) Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Договором страхования, Правилами и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3.5. Обязанности Страхователя/Застрахованного при наступлении страхового случая:</p> <p>Страхователь/Застрахованный, после того, как ему стало/должно было стать известно о наступлении события, которое может привести к наступлению страхового случая, обязан/обязаны:</p> <p>1) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению и сохранению автомобильного транспорта;</p> <p>2) незамедлительно сообщить в соответствующие органы и организации, исходя из их компетенции (подразделения дорожной полиции органов внутренних дел, органы противопожарной службы, аварийные службы, агентство по чрезвычайным ситуациям), о наступлении события; обеспечить документальное оформление события уполномоченными государственными и иными компетентными органами;</p> <p>3) незамедлительно вызвать на место происшествия аварийного комиссара (представителя) Страховщика;</p> <p>4) незамедлительно, во всяком случае, не позднее 3-х рабочих дней с момента происшествия, имеющего признаки страхового случая, письменно известить о нем Страховщика. При этом Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные ему сведения об обстоятельствах страхового случая, видах и размерах причиненного ущерба;</p> <p>5) сохранить пострадавший автомобильный транспорт (если это не противоречит интересам безопасности или не приведет к увеличению ущерба) до осмотра его представителем Страховщика в том виде, в котором он оказался на момент его повреждения/гибели;</p> <p>6) пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) по предписанию органов дорожной полиции или требованию Страховщика;</p> <p>7) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра поврежденного автомобильного транспорта, участия в мероприятиях по уменьшению убытков и спасанию автомобильного транспорта;</p> <p>8) выполнять иные действия, предусмотренные настоящим Договором страхования, Правилами и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3.6. Если Страхователь не выполняет обязательства, указанные в пп. 5.4. настоящего пункта, Страховщик имеет право отказать ему в возмещении ущерба.</p> <p>3.7. Если об утраченном (украденном) имуществе не было или несвоевременно было заявлено в компетентные органы, то Страховщик освобождается от обязанности по осуществлению страховой выплаты только в части, касающейся этого имущества.</p> <p>3.8. В случае, если Страхователь не является Застрахованным, обязанность своевременно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая и принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению и сохранению застрахованного имущества, лежит на Застрахованном, Выгодоприобретателе.</p> <p>3.9. Выгодоприобретатель вправе:</p> <p>1) требовать от Страховщика разъяснения условий страхования автомобильного транспорта, своих прав по настоящему Договору страхования;</p> <p>2) предъявить Страховщику требование о страховой выплате;</p> <p>3) получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором страхования;</p> <p>4) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором страхования, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;</p> <p>5) совершать иные действия, не противоречащие настоящему Договору, Правилам страхования и законодательству Республики Казахстан.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен <b>Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуын</b> немесе оның мөлшерін азайтуын даулау;</p> <p>5) Сақтандыру шартына, Сақтандыру қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жасау.</p> <p>3.10. Тараптардың осы бөлімде көзделген құқықтары мен міндеттері толық емес. Тараптардың Сақтандыру шартының өзге тармақтарында, талаптарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтары мен міндеттері бар.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>3.10. Предусмотренные настоящим Разделом права и обязанности сторон <b>не являются исчерпывающими. Стороны имеют права и несут обязанности, предусмотренные иными пунктами, условиями настоящего Договора страхования, Правилами и законодательством Республики Казахстан.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>4. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ КЕЗЕҢІНДЕ САҚТАНДЫРУ ҚАТЕРІНІҢ АРТУ САЛДАРЫ</b></p> <p>4.1. Егер сақтандыру қатерінің мұндай өзгерісі Сақтанушының еркімен орын алмаса да, Сақтанушы сақтандыруға қабылданған сақтандыру қатеріндегі өзіне мәлім болған, Сақтандыру шартының қолданылу мерзімінде орын алған барлық елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті.</p> <p>4.2. Сақтандыру қатеріндегі елеулі өзгерістер деп сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және оның басталуы салдарынан туындайтын ықтимал залалдар мөлшерін анықтау үшін маңызы бар және Сақтандыру шартын жасасу сәтінде олар бар болса, Сақтандырушының Сақтандыру шартын жасасу туралы шешіміне немесе Сақтандыру шартының нақты талаптарына ықпал етуі мүмкін болған сақтандыру нысанындағы немесе сақтандыру нысанымен байланысты өзгерістер саналады.</p> <p>4.3. Егер Сақтанушы сақтандыру қатеріндегі өзгерістердің елеулі болып саналатынына күмәнданса, ол бұл өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлауға міндетті.</p> <p>4.4. Жалпы жағдайда Сақтанушы Сақтандыру шартын жасасқан кезде өзінің Сақтандыру туралы өтінішінде және Сақтандыру шартында көрсеткен мәліметтердегі өзгерістер елеулі болып саналады.</p> <p>4.5. Сақтандыру қатерінің артуына әкелетін мән-жайлар туралы хабардар Сақтандырушы қолданыстағы Сақтандыру шартының талаптарына өзгертулер енгізуді немесе сақтандыру қатерінің артуына мөлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге құқылы.</p> <p>4.6. Егер Сақтанушы Сақтандыру шартының талаптарына өзгерістер енгізуге немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге қарсылық білдірсе, Сақтандырушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген Қағидаларға сәйкес Сақтандыру шартын бұзуды талап етуге құқылы.</p> <p>4.7. Сақтанушы осы баптың 6.1-тармағында көзделген міндетті орындамаған кезде Сақтандырушы (сақтандыру оқиғасы басталғанға дейін) Сақтандыру шартын бұзуды және Сақтандыру шартын бұзудан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.</p> <p>4.8. Егер сақтандыру қатерінің артуына әкелетін мән-жайлар жойылса, Сақтандырушы Сақтандыру шартын бұзуды талап етуге құқылы болмайды.</p> | <p><b>4. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ</b></p> <p>4.1. Страхователь обязан незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех известных ему существенных изменениях в принятом на страхование страховом риске, произошедших в течение срока действия настоящего Договора страхования, даже если такое изменение страхового риска происходит не по воле Страхователя.</p> <p>4.2. Существенными изменениями в страховом риске признаются такие изменения в объекте страхования или связанные с объектом страхования, которые имеют значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, и которые могли бы – если бы они существовали в момент заключения настоящего Договора страхования – повлиять на решение Страховщика о заключении Договора страхования или на конкретные условия Договора страхования.</p> <p>4.3. В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом риске изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих изменениях.</p> <p>4.4. В общем случае существенными являются изменения в сведениях, указанных Страхователем при заключении настоящего Договора страхования в его Заявлении-анкете на страхование.</p> <p>4.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать внесения изменений в условия настоящего Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.</p> <p>4.6. Если Страхователь возражает против внесения изменений в условия настоящего Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего Договора страхования.</p> <p>4.7. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 6.1. настоящего пункта, Страховщик (до наступления страхового события) вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора страхования.</p> <p>4.8. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.</p> |
| <p><b>5. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ТӨЛЕУ МӘСЕЛЕСІН ҚАРАУҒА ҚАЖЕТ ҚҰЖАТТАР</b></p> <p>5.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауы үшін Сақтанушы (Пайда алушы) Сақтандырушыға мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуы туралы мәлімдеме;</li> <li>2) Автокөлік құралын басқаратын тұлғаның АҚЖ КҚИ міндетті сақтандыру полисі;</li> <li>3) Сақтандыру шартының көшірмесі;</li> <li>4) көлік құралын тіркеу туралы куәліктің/техникалық төлқұжаттың көшірмесі;</li> <li>5) Сақтанушының / Сақтандырылған тұлғаның жүргізуші куәлігінің көшірмесі;</li> <li>6) Сақтанушының (сақтандырылған автокөлікті басқаруға рұқсаты бар тұлғаның) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;</li> <li>7) оқиғаның екінші/басқа қатысушыларының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;</li> <li>8) Сақтандырушының келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға кері талап ету құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті құжаттар;</li> <li>9) Пайда алушының сақтандыру төлемін төлеуге арналған деректемелері көрсетілген сақтандыру төлемін төлеу туралы өтініші;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>5. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ</b></p> <p>5.1. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заявление о наступлении события, имеющие признаки страхового случая;</li> <li>2) Полис обязательного страхования ГПО ВТС на лицо, управляющее автомобильным транспортом;</li> <li>3) копию Договора страхования;</li> <li>4) копию свидетельства о регистрации транспортного средства/технического паспорта;</li> <li>5) копии водительского удостоверения Страхователя/Застрахованного;</li> <li>6) копии документа, удостоверяющего личность Страхователя (лица, допущенного к управлению застрахованным автомобилем транспортом);</li> <li>7) копии документа, удостоверяющего личность второго/других участников происшествия;</li> <li>8) документы, необходимые для осуществления Страховщиком права обратного требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб;</li> <li>9) заявление от Выгодоприобретателя об осуществлении страховой выплаты с указанием реквизитов для осуществления страховой выплаты;</li> <li>10) отчет об оценке по определению суммы причиненного автомобильному транспорту ущерба, проведенной независимым оценщиком;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10) Шарттың «Сақтандыру төлемі» атты І бөліміндегі талаптарға қарай тиісті тәуелсіз бағалаушы жүргізген автокөлікке келтірілген залал сомасын анықтау бойынша сараптамалық бағалау актісі немесе арнайы ТҚКО немесе ТҚКО ұсынған шот және орындалған жұмыстар актісі;</p> <p>11) қатерге қарай сақтандыру жағдайының бар екенін дәлелдеу үшін Сақтанушы/Сақтандырылған тұлға/Пайда алушы мыналарды ұсынуы керек:</p> <p><b>жол-көлік оқиғасы кезінде, егер осы қатерге І бөлімде «жол полициясының құжаттарынсыз сақтандыру төлемі» көзделмесе:</b></p> <p>1) жол полициясы органдарының құжаттары: жол қозғалысы ережелерін бұзу туралы хаттама, әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулы, жол-көлік оқиғасының схемасы, жол қозғалысы ережелерін бұзу туралы хаттамаға толықтыру, жол-көлік оқиғасына қатысушылардың жол полициясы органдарына түсініктемелері, жол-көлік оқиғасына қатысушыларды медициналық куәландыру хаттамалары;</p> <p>2) заңды күшіне енген сот ұйғарымы;</p> <p><b>басқа жол-көлік оқиғасы кезінде:</b></p> <p>1) құзыретіне болған оқиғаны тіркеу, тексеру және қорытынды беру кіретін құзыретті органдардың құжаттары (хаттамалар, түсіндірме жазбалар, қорытындылар, схемалар және басқалар). Егер іс сот органдарында аяқталатын болса, заңды күшіне енген сот шешімі.</p> <p><b>өрт, жарылыс, найзағай, табиғи апат кезінде:</b></p> <p>1) Сақтандыру шартында сақтандыру жағдайлары ретінде қаралатын оқиғаларды тергеп-тексеруді, жіктеуді және есепке алуды жүзеге асыратын өртке қарсы және құқық қорғау органдарының, гидрометеорологиялық, апаттық қызметтің, төтенше жағдайлар жөніндегі уәкілетті орган бөлімшесінің, мемлекеттік комиссиялардың, өзге де құзыретті органдардың актілері, қорытындылары, өзге құжаттары не болмаса сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттар;</p> <p><b>үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері кезінде:</b></p> <p>1) прокуратура, тергеу, анықтау органдарының, сот органдарының, өрт қадағалау органдарының құжаттары (қылмыстық істің қозғалысы туралы қаулылар (қозғау туралы, қозғаудан бас тарту туралы, тоқтата тұру, тоқтату туралы), оқиға орнын тексеру хаттамалары, айыпталушы ретінде тарту туралы қаулылар, сот үкімі), Сақтандыру шартында сақтандыру жағдайлары ретінде қаралатын оқиғаларды тергеп-тексеруді, жіктеуді және есепке алуды жүзеге асыратын уәкілетті органдар (комиссиялар) жасаған өзге құжаттар не болмаса сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттар;</p> <p><b>автокөлікті ұрлау/айдап әкету:</b></p> <p>1) 5.1-тармақтың 3) 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (егер көрсетілген құжаттар автокөлікпен бірге жоғалмаса);</p> <p>2) автокөліктің түпнұсқа кілттерінің толық жиынтықтары; басқару пульттерінің, салпыншақтардың, карточкалардың, айдап әкетуге қарсы барлық электрондық және электрондық-механикалық жүйелердің белсенді және пассивті активаторларының, автокөлік жабдықталған айдап әкетуге қарсы механикалық құрылғылардың барлық кілттерінің толық жиынтықтары (егер аталған заттар автокөлікпен бірге жоғалмаса);</p> <p>3) прокуратура, тергеу, анықтау органдарының, сот органдарының тиісті құжаттарының (істі қозғау туралы, қозғаудан бас тарту туралы, тоқтата тұру немесе тоқтату туралы, оқиға орнын тексеру хаттамалары, айыпталушы ретінде тарту туралы қаулылар, сот үкімі) түпнұсқалары немесе уәкілетті органдар куәландырған көшірмелері, Сақтандыру шартында сақтандыру жағдайлары ретінде қаралатын оқиғаларды тергеп-тексеруді, жіктеуді және есепке алуды жүзеге асыратын уәкілетті органдар (комиссиялар) жасаған өзге құжаттар не болмаса сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттар;</p> <p>4) Сақтанушының мүлік ретіндегі автокөліктен Сақтандырушының пайдасына бас тарту («абандон») туралы жазбаша өтініші.</p> <p>5.2. Егер көзделсе, аталмыш құжаттарды жасау тәртібі мен формасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуі керек. Құжаттар Сақтандырушыға түпнұсқа түрінде не болмаса нотариалды куәландырылған не түпнұсқа мөрмен расталған және құзыретті ұйымның уәкілетті тұлғасы қол қойған көшірме түрінде ұсынылады.</p> <p>5.3. Құжаттарды жинау ауыртпалығы Сақтанушыға жүктеледі.</p> <p><b>6. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ</b></p> <p>6.1. Сақтандыру төлемі нақты залал мөлшерінде, бірақ сақтандыру сомасынан жоғары емес мөлшерде жүзеге асырылады.</p> | <p>11) для доказательства наличия страхового случая в зависимости от риска Страхователь/Застрахованный/Выгодоприобретатель должен предоставить:</p> <p><b>при дорожно-транспортном происшествии, если по этому риску в Разделе I не предусмотрено «Размер страховой выплаты без документов органов дорожной полиции»:</b></p> <p>1) документы органов дорожной полиции: протокол о нарушении Правил дорожного движения, постановление об административном правонарушении, схема ДТП, дополнение к протоколу о нарушении правил дорожного движения, объяснительные участников ДТП в органы дорожной полиции, протоколы медицинского освидетельствования участников ДТП;</p> <p>2) постановления суда, вступившего в законную силу;</p> <p><b>при ином транспортном происшествии:</b></p> <p>1) документы компетентных органов (протоколы, объяснительные, заключения, схемы и другие), в компетенцию которых входит регистрация, расследование, дача заключения по произошедшему событию. Если дело подлежит окончанию в судебных органах, то решение суда, вступившее в законную силу.</p> <p><b>при пожаре, взрыве, ударе молнии, стихийном бедствии:</b></p> <p>1) акты, заключения, иные документы противопожарных и правоохранительных органов, гидрометеослужбы, аварийные службы, подразделения уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям, государственных комиссий, иных компетентных органов, осуществляющих расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре страхования в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая;</p> <p><b>при противоправных действиях третьих лиц:</b></p> <p>1) документы органов прокуратуры, следствия, дознания, судебных органов, органов пожарного надзора (постановления о движении уголовного дела (о возбуждении, об отказе в возбуждении, о приостановлении, прекращении), протокола осмотра места происшествия, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, приговор суда), иные документы, составленные уполномоченными органами (комиссиями), осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре страхования в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая;</p> <p><b>кража/угон автомобильного транспорта:</b></p> <p>1) документы указанные в пп. 3) 4) пункта 5.1. (если указанные документы не были утрачены вместе с автомобильным транспортом);</p> <p>2) полные комплекты оригинальных ключей от автомобильного транспорта; полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек, активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащен автомобильный транспорт (если указанные предметы не были утрачены вместе с автомобильным транспортом);</p> <p>3) оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии соответствующих документов органов прокуратуры, следствия, дознания, судебных органов (постановления о возбуждении, об отказе в возбуждении, о приостановлении или прекращении дела, протокола осмотра места происшествия, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, приговор суда), иные документы, составленные уполномоченными органами (комиссиями), осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре страхования в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая;</p> <p>4) письменное заявление Страхователя об отказе от автомобильного транспорта как имущества в пользу Страховщика («абандон»);</p> <p>5.2. Порядок и форма составления представленных документов должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, если для них это предусмотрено. Документы предоставляются Страховщику в оригинале либо в виде копии, нотариально удостоверенной или заверенной оригинальной печатью и подписанной уполномоченным лицом компетентной организации.</p> <p>5.3. Бремя сбора документов лежит на Страхователе.</p> <p><b>6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ</b></p> <p>6.1. Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но не выше страховой суммы, при <b>соблюдении</b> положений и требований настоящего Договора.</p> <p>6.2. Если страховая сумма меньше действительной стоимости автомобильного транспорта на дату заключения Договора страхования, то страховая выплата производится пропорционально</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.2. Егер сақтандыру сомасы Сақтандыру шарты жасалған күнгі <b>автокөліктің нақты құнынан аз болса, сақтандыру төлемі</b> сақтандыру сомасының Сақтандыру шарты жасалған күнгі <b>автокөліктің нақты құнына</b> деген қатынасына пропорционал түрде төмендегі формула бойынша жүргізіледі:</p> <p><math>CT = (Залал \cdot CC / НҚ) - \text{Франшиза}</math>, мұнда</p> <p>CT – Сақтандыру төлемі;</p> <p>Залал – Залал сомасы;</p> <p>CC – Сақтандыру сомасы;</p> <p>НҚ – Шарт жасасқан сәттегі сақтандырылған КҚ нақты құны;</p> <p>Франшиза – Шартта қарастырылған франшиза көлемі.</p> <p>Егер сақтандыру сомасы Сақтандыру шарты жасалған күнгі <b>автокөліктің нақты құнынан асып кетсе, сақтандыру</b> Сақтандыру шарты жасалған күнгі <b>автокөліктің нақты құнынан асатын бөлігінде</b> жарамсыз болып табылады. Сақтандыру сомасының <b>автокөліктің нақты құнына</b> сәйкес келмеу фактісін Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде айқындауы мүмкін.</p> <p>6.3. Келтірілген зиянның мөлшерін Сақтандырушы ұсынған тәуелсіз бағалаушының есебі немесе арнайы қызмет көрсету станциясы немесе ТҚС орындаған жұмыс туралы есеп пен есеп негізінде Сақтандырушы анықтайды.</p> <p>6.4. Автокөліктің зақымдалуы қатері бойынша Сақтандыру шартында Сақтандырушының зақымдалған <b>автокөлікті жөндеу үшін Сақтанушы ұсынған арнайы ТҚКО немесе ТҚКО шотын төлеуі</b> жолымен сақтандыру төлемін жүзеге асыру көзделуі мүмкін. Бұл жағдайда Сақтандырушы ТҚКО ұсынған шот-фактура және Сақтанушы немесе ТҚКО өкілі қол қойған, жүргізілген жұмыстардың атауы мен құны көрсетілген <b>автокөлікті жөндеу бойынша орындалған жұмыстар</b> актісі негізінде сақтандыру төлемін төлейді.</p> <p>Ауыстырылатын қосалқы бөлшектерді сатып алу бойынша ТҚКО қызметтерінің ақысын алдын ала төлеу қажет болған кезде ТҚКО талабы бойынша сақтандыру төлемі екі бөлікпен төленуі мүмкін. Сақтандыру төлемінің бірінші бөлігі Сақтандыру шартында белгіленген тәртіппен және мерзімде, ТҚКО ұсынған шот бойынша төленеді. Екінші бөлік сақтандыру төлемінің сомасын түпкілікті белгілеу ретінде төленеді және <b>автокөлікті толық жөндегеннен кейін және ТҚКО шот-фактурасын және жүргізілген жұмыстардың атауы мен құны көрсетілген, Сақтанушы мен ТҚКО өкілі қол қойған</b> <b>автокөлікті жөндеу бойынша орындалған жұмыстар</b> актісін ұсынғаннан кейін ғана төленеді.</p> <p>6.5. Автокөліктің толық немесе құрылмалық қирауы (ТҚКО төлем шотын ұсынған кезде тиісті тәуелсіз бағалаушы немесе сақтандырушы қалпына келтіру жөндеуінің орынсыздығын белгілейтін; сондай-ақ қалпына келтіру жөндеуінің құны Сақтандыру шарты жасалған күнгі <b>автокөліктің нақты құнының 80 %-нан астамын құрайтын</b> <b>автокөліктің жойылуы</b>) кезінде Сақтандырушы Сақтанушыға мыналарды төлеуге құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) одан әрі пайдалануға жарамды, бірақ тиісті Сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасынан аспайтын қалдықтардың құнын шегере отырып, сақтандыру жағдайы сәтіндегі зақымдалған <b>автокөліктің нақты құнын</b>;</li> <li>2) Сақтанушы Сақтандырушыға одан әрі пайдалануға жарамды қалдықтарды берген жағдайда сақтандыру жағдайы сәтіндегі зақымдалған <b>автокөліктің нақты құнын</b>. Бұл жағдайда сақтандыру төлемі болмауы және/немесе зақымдалуы сақтандыру жағдайына қатысты болмайтын, болмаған (ауыстырылған) бөлшектер мен агрегаттардың құнын шегере отырып, <b>автокөлікті қабылдау-тапсыру актісі жасалғаннан кейін, бірақ Сақтанушы мен Сақтандырушы арасындағы Сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасынан аспайтын мөлшерде жүргізіледі. Автокөлікті Сақтандырушыға тапсыру үшін ол жол полициясы органдарында және кеденде өткізу үшін тіркеу есебінен шығарылуы қажет. Меншік құқығын және/немесе автокөлікті/жарамды қалдықтарды тапсыруға байланысты барлық шығын сақтандыру арқылы өтелмейді.</b></li> </ol> <p>6.6. Сақтандыру төлемі сақтандыру шартының 8-бөлімінің 8.5-тармағына сәйкес төленген жағдайда «АК толық қирауы (жоғалуы)» сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы 8.6-тармаққа сәйкес тиісті сертификаты бар тәуелсіз бағалаушыда одан әрі пайдалануға жарамды қалдықтардың құны бойынша өз есебінен бағалау жүргізеді.</p> <p>6.7. Автокөлікті ұрлау қатері бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемі сақтандыру шарты жасалған күнгі <b>автокөліктің нақты құны мөлшерінде, сақтандыру сомасының шегінде</b> төленеді.</p> | <p>отношению страховой суммы к действительной стоимости <b>автомобильного транспорта на дату заключения Договора</b> страхования по следующий формуле:</p> <p><math>CB = (Ущерб \cdot CC / ДС) - \text{Франшиза}</math>, где</p> <p>CB – Страховая выплата;</p> <p>Ущерб – Сумма ущерба;</p> <p>CC – страховая сумма;</p> <p>ДС – действительная стоимость застрахованного ТС на момент заключения Договора;</p> <p>Франшиза – размер франшизы, предусмотренный Договором.</p> <p>Если страховая сумма превышает действительную стоимость автомобильного транспорта на дату заключения Договора страхования, страхование является недействительным в части, превышающей действительную стоимость автомобильного транспорта на дату заключения Договора страхования. Факт несоответствия страховой суммы действительной стоимости автомобильного транспорта может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая.</p> <p>6.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании отчета, произведенного независимым оценщиком, рекомендованным Страховщиком или счетом и актом выполненных работ спецСТО или СТО.</p> <p>6.4. Размер ущерба определяется исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного автомобильного транспорта за минусом начисленной амортизации (износа) автомобильного транспорта, имевшей место до наступления страхового случая на основании отчета об определении размера вреда причиненному ТС, произведенному независимым оценщиком.</p> <p>6.5. При полной или конструктивной гибели автомобильного транспорта (уничтожение автомобильного транспорта, при котором независимым оценщиком, будет установлена нецелесообразность восстановительного ремонта; нецелесообразность восстановительного ремонта составляет более 80% от действительной стоимости автомобильного транспорта установленной на дату заключения Договора страхования), Страховщик имеет право выплатить Страхователю:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) действительную стоимость поврежденного автомобильного транспорта на момент страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы, установленной соответствующим Договором страхования;</li> <li>2) действительную стоимость поврежденного автомобильного транспорта на момент страхового случая, при условии передачи Страхователем Страховщику остатков, годных для дальнейшего использования. В таком случае страховая выплата производится после составления приема-передаточного акта на автомобильный транспорт, но не более страховой суммы, установленной соответствующим Договором страхования между Страхователем и Страховщиком, за вычетом стоимости отсутствующих (замененных) деталей и агрегатов, отсутствие и/или повреждение которых не имеет отношения к страховому случаю. Для передачи автомобильного транспорта Страховщику, оно должно быть снято с учета в органах дорожной полиции и таможни для реализации. Все расходы, связанные с передачей права собственности и/или автомобильного транспорта/годных остатков, страхованием не покрываются.</li> </ol> <p>6.6. При наступлении страхового случая по риску кражи автомобильного транспорта страховая выплата осуществляется в размере действительной стоимости автомобильного транспорта на дату заключения договора страхования в пределах страховой суммы.</p> <p>6.7. Страховая выплата производится за вычетом сумм, полученных в порядке возмещения данного ущерба от третьих лиц.</p> <p>6.8. Страховщик может осуществить замену страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы страховой выплаты.</p> <p>6.9. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.</p> <p>6.10. Страховая выплата может быть осуществлена Страхователю после письменного отказа Выгодоприобретателя от получения страховой выплаты.</p> <p><b>7. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ</b></p> <p>7.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех Договорах страхования, заключенных с другими страховыми</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 6.8. Сақтандыру төлемі осы залалды үшінші тұлғалардан өтеу тәртібімен алынған соманы шегере отырып жүргізіледі. Сақтандырушы сақтандыру төлемін сақтандыру төлемінің сомасы шегінде заттай нысандағы өтемақыға ауыстыра алады.
- 6.9. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға және барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Пайда алушыға сақтандыру төлемін төлеуге міндетті.
- 6.10. Пайда алушы сақтандыру төлемін алудан жазбаша түрде бас тартқаннан кейін сақтандыру төлемі Сақтанушыға төленуі мүмкін.

## 7. ҚОСАРЛЫ САҚТАНДЫРУ

- 7.1. Сақтанушы Сақтандырушыда сақтандырылатын нысандарға қатысты басқа сақтандыру ұйымдарымен жасалған барлық Сақтандыру шарттары туралы Сақтандырушыға хабарлауға міндетті.
- 7.2. Қосарлы сақтандыру кезінде Сақтандырушы Сақтанушы алдында онымен жасалған Сақтандыру шарты шегінде жауапкершілік көтереді, алайда Сақтанушының барлық Сақтандырушылардан алған сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы нақты залалдан аспауы тиіс.
- 7.3. Сақтанушы Сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сомасының көлемінде кез келген Сақтандырушыдан сақтандыру төлемін алуға құқылы. Егер алынған сақтандыру төлемі нақты залалды өтемесе, Сақтанушы жетіспейтін соманы басқа Сақтандырушыдан алуға құқылы.
- 7.4. Келтірілген залалды басқа Сақтандырушылардың өтеуіне байланысты сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара босатылған Сақтандырушы жұмсалған шығындарды шегере отырып, Сақтанушыға сақтандыру сыйлықақыларының тиісті бөлігін қайтаруға міндетті.

## 8. СУБРОГАЦИЯ

- 8.1. Сақтанушының келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға кері талап ету құқығы осы соманың шегінде Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемін төлеген Сақтандырушыға өтеді. Сақтанушы сақтандыру төлемін алған кезде осы талап ету құқығын жүзеге асыру үшін қажетті өзінде бар барлық құжаттарды Сақтандырушыға беруге міндетті.
- 8.2. Сақтанушы көрсетілген тұлғаға қойылатын кінәрат-талаптардан немесе оған қойылатын талаптардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін құқықтардан бас тартқан кезде, сондай-ақ Сақтандырушыға кері талап етуді ұсынуға қажетті құжаттарды тапсырудан бас тартқан кезде Сақтандырушы ол залал келтіруге кінәлі тұлғадан кері талап ету тәртібімен өндіріп алуы мүмкін болған сақтандыру сомасының бөлігін төлеуден босатылады.
- 8.3. Бұл тіпті Сақтандыру шартында тікелей белгіленбесе де, Сақтандырушыға өткен кері талап ету құқығы Сақтандырушының қалауынша жүзеге асырылады.
- 8.4. Сақтанушы азаматтық заңнамада белгіленген тәртіппен Сақтандырушыға сақтандыру төлемінің көлемдерінен астам келтірілген залал үшін жауапты тұлғадан талап ету құқығын табыстауға, сондай-ақ осы тұлғаға қойылатын өзге талаптарды табыстауға құқылы.

## 9. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ӨЗГЕРТУЛЕРІ МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫ

- 9.1. Сақтандыру шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тараптардың екіжақты келісімі бойынша, бір Тараптың жазбаша өтініші (хабарламасы) негізінде жүргізіледі.
- 9.2. Шартқа келесі жағдайларда өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:
- 1) Сақтанушыны, Сақтандырушыны, Пайда алушыны ауыстыру кезінде;
  - 2) сақтандыру объектісі өзгерген кезде;
  - 3) сақтандыру тәуекелінің дәрежесі өзгерген кезде;
  - 4) Шарт бойынша Тараптардың құқықтары мен міндеттері өзгерген кезде.
- 9.3. Осы Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру қағидаларына сәйкес жасалатын Сақтандыру шартының өзгерістері мен толықтыруларын екі Тараптың өкілетті өкілдері Сақтандыру шартының қосымша келісімін жасау және оған қол қою жолымен рәсімдейді.
- 9.4. Сақтандыру шартының барлық өзгерістері мен толықтырулары жазбаша рәсімделген және екі Тараптың өкілетті өкілдері қосымша келісімге қол қойған жағдайда заңды күшінде болады.
- 9.5. Шешім қабылдағанға және қосымша келісімге қол қойғанға дейін екі Тараптың бірінен өтініш алған сәттен бастап осы Сақтандыру шарты бұрынғы талаптарына сәйкес әрекет етеді.

## 10. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ

организациями в отношении страхуемых настоящим Договором объектов.

- 7.2. При двойном страховании Страховщик несет перед Страхователем ответственность в пределах настоящего Договора страхования, однако, общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех Страховщиков, не может превышать реального ущерба.
- 7.3. Страхователь вправе получить страховую выплату с любого Страховщика в объеме страховой суммы, предусмотренной с ним Договором страхования. В случае, если полученная страховая выплата не покрывает реального ущерба Страхователь вправе получить недостающую сумму с другого Страховщика.
- 7.4. Страховщик, полностью или частично освобожденный от осуществления страховой выплаты в силу того, что причиненный ущерб возмещен другими Страховщиками, обязан вернуть Страхователю соответствующую часть страховых премий, за вычетом понесенных расходов.

## 8. СУБРОГАЦИЯ

- 8.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату по настоящему Договору страхования, переходит в пределах этой суммы право обратного требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все имеющиеся у него документы, необходимые для реализации права этого требования.
- 8.2. При отказе Страхователя от претензий к указанному лицу или от прав, обеспечивающих реализацию требований к нему, а также при отказе передать Страховщику документы, необходимые для предъявления обратного требования, Страховщик освобождается от выплаты той части страховой суммы, которую он мог бы взыскать с лица, виновного в причинении ущерба в порядке обратного требования.
- 8.3. Перешедшее к Страховщику право обратного требования реализуется по желанию Страховщика, даже если это прямо не установлено Договором страхования.
- 8.4. Страхователь вправе в порядке, установленном гражданским законодательством, уступить Страховщику право требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб сверх объемов страховой выплаты, а также уступить иные требования к этому лицу.

## 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

- 9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор страхования производится по обоюдному согласию сторон, на основании письменного заявления (уведомления) одной из Сторон.
- 9.2. В следующих случаях в Договор вносятся изменения и дополнения:
- 1) при замене Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя;
  - 2) при изменении объекта страхования;
  - 3) при изменении степени страхового риска;
  - 4) при изменении прав и обязанностей Сторон по Договору.
- 9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору страхования, заключаемому в соответствии с Правилами добровольного страхования автомобильного транспорта, оформляются путем составления и подписания дополнительного соглашения к Договору страхования.
- 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору страхования имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания дополнительного соглашения уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 9.5. С момента получения заявления одной из Сторон до момента принятия решения и заключения дополнительного соглашения, настоящий Договор страхования действует на прежних условиях.

## 10. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

- 10.1. Помимо общих оснований прекращения обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящий Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
- 1) осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном объеме до окончания срока действия Договора страхования;
  - 2) неуплаты Страхователем страховой премии в сроки, указанные в настоящем Договоре;
  - 3) невыполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
  - 4) расторжения Договора по инициативе Страхователя;
  - 5) расторжения Договора по инициативе Страховщика;



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1.                                 | Міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінен басқа, Сақтандыру шартында өзгесі ескертілмесе, Сақтандыру шарты келесі жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6)                               | в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан или настоящим Договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1)                                    | Сақтандырушының Сақтандыру шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін толық көлемде сақтандыру төлемін төлеуі;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.2                             | При прекращении Договора страхования по основаниям, указанным в подпунктах 1) – 4) пункта 10.1. настоящего Договора, уплаченные Страховщику страховые премии возврату не подлежат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2)                                    | сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеген кезде Сақтанушының кезекті сақтандыру жарнасын төлемеуі;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.3                             | При прекращении Договора страхования по основаниям, указанным в подпунктах 5) - 6) пункта 10.1. настоящего Договора, уплаченные Страховщику страховые премии подлежат возврату, часть страховой премии за не истекший срок страхования за вычетом понесенных расходов на ведение дела в размере 20% от общей суммы страховой премии с даты предоставления Страховщику заявления о досрочном расторжении Договора не позднее 30 рабочих дней.                                                                                                                                         |
| 3)                                    | Сақтанушының өзіне белгілі болған, Сақтандыру шартын жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған, сақтандыру қатерінің артуына елеулі ықпал ететін мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамауы не Сақтанушының Сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге немесе сақтандыру қатерінің артуына мөлшерлес сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсылық білдіруі;                                                                                                                                                   | 10.4                             | При отказе Страхователя-физического лица от договора страхования в течение четырнадцати календарных дней с даты его заключения Страховщик обязан возратить Страхователю полученную страховую премию за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением договора страхования, не превышающих десяти процентов от полученной страховой премии.                                                                                                                                                |
| 4)                                    | Сақтанушының бастамасымен Шартты бұзу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.5                             | При отказе Страхователя-физического лица от настоящего Договора страхования, связанного с договором займа, по причине исполнения им (заемщиком) обязательств перед займодателем по договору займа, страховщик обязан возратить Страхователю полученную страховую премию за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением Договора страхования, не превышающих десяти процентов от полученной страховой премии.                                                                            |
| 5)                                    | Сақтандырушының бастамасымен Шартты бұзу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.6                             | В случаях, когда досрочное прекращение Договора страхования вызвано невыполнением/ненадлежащим выполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возратить Страхователю уплаченную им страховую премию полностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6)                                    | Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Шартта белгіленген жағдайлар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.7                             | Признание настоящего Договора страхования недействительным осуществляется в установленном законом порядке по иску заинтересованного лица. При недействительности настоящего Договора страхования каждая из Сторон обязана возратить другой все полученное по нему, исключая расходы, связанные с заключением и исполнением Договора страхования, если иные последствия недействительности Договора страхования не предусмотрены законом. Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан. |
| 10.2.                                 | Егер Шартта өзгесі көзделмесе, Шарт осы Шарттың 10.1-тармағының 1) - 4) тармақшаларында көрсетілген негіздер бойынша тоқтатылған кезде Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақылары қайтарылмайды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.8                             | Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Договором страхования, Договор страхования считается прекращенным с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, при этом, Страхователь обязан подать Страховщику письменное заявление о досрочном расторжении Договора с приложением следующих документов:                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.3.                                 | Осы Шарттың 10.1-тармағы 5) - 6) тармақшаларында көрсетілген негіздер бойынша Сақтандыру шарты бұзылған кезде Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақылары сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасынан 20% мөлшерінде кәсіпкерлік қызмет көрсетуге жұмсалған шығыстарды шегере отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы өтініш берілген күннен бастап 30 жұмыс күнінен кешіктірмей тоқтатылады.                                                                                                                                                     | 1)                               | банковские реквизиты для зачисления суммы части премии, подлежащей возврату.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.4.                                 | Сақтанушы жеке тұлға сақтандыру шартын жасасқан күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде одан бас тартқан кезде сақтандырушы сақтандыру қолданылған уақыт аралығына пропорционал сақтандыру сыйлықақысының бөлігін және алынған сақтандыру сыйлықақысының он пайызынан аспайтын, сақтандыру шартын бұзуға байланысты шығындарды шегере отырып, алынған сақтандыру сақтанушы жеке тұлғаға қайтаруға міндетті.                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.5.                                 | Сақтанушы жеке тұлға қарыз шартымен байланысты сақтандыру шартынан оның (қарыз алушының) қарыз беруші алдында міндеттемелерді орындауы себебімен бас тартқан кезде сақтандырушы сақтандыру қолданылған уақыт аралығына пропорционал сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) бөлігін және алынған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) он пайызынан аспайтын, сақтандыру шартын бұзуға байланысты шығындарды шегере отырып, алынған сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарналарын) сақтанушы жеке тұлғаға қайтаруға міндетті. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.6.                                 | Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату Сақтандырушының кінәсінен оның талаптарын орындамауға/тиісінше орындамауға байланысты туындаса, соңғысы Сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын немесе сақтандыру жарналарын толық қайтаруға міндетті.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.7.                                 | Сақтандыру шартын жарамсыз деп тану мүдделі тараптың талаптары бойынша заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Егер заңда Сақтандыру шарты жарамсыздығының өзге салдары көзделмесе, Сақтандыру шартын жасасуға және орындауға байланысты шығындарды қоспағанда, Сақтандыру шарты жарамсыз болған кезде әр тарап екіншісіне ол бойынша алынғанның барлығын қайтаруға міндетті. Сақтандыру шартын жарамсыз деп тану Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.8.                                 | Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Сақтандыру шартында өзгесі көзделмесе, Сақтандыру шарты тараптар Шартты бұзу туралы келісімге қол қойған күннен бастап тоқтатылған болып саналады, бұл ретте Сақтанушы келесі құжаттарды қоса тіркей отырып, Сақтандырушыға Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы жазбаша өтініш беруге міндетті:                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1)                                    | қайтарылуы тиіс сыйлықақы сомасын есепке қосу үшін банк деректемелері.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.1.                                 | Сақтандыру төлемін уақытылы төлемеген кезде Сақтандырушы Пайда алушыға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 353-бабында белгіленген тәртіппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.1                             | При несвоевременном осуществлении страховой выплаты Страховщик обязан уплатить Выгодоприобретателю неустойку в порядке и размере, установленную статьей 353 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.2                             | Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору страхования, не несет имущественную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.3                             | Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.4                             | Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств, другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней, если иное не предусмотрено в Договоре страхования Правилах. Если уведомление не будет сделано в указанный срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, или столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.                                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2.                            | Сақтандыру шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап тиісінше орындау еңсерілмейтін күштің, яғни төтенше және осы жағдайларда төтеп беруге болмайтын жағдайлардың салдарынан мүмкін болмағанын дәлелдесе, міндеттемелерді орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін мүліктік жауапкершілік көтермейді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.5                                | Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.3.                            | Форс-мажор жағдайлары мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, соғыс немесе кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокадалар, мемлекеттік органдардың тыйымдары.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.6                                | Ответственность сторон, предусмотренная настоящим Разделом, может быть изменена (дополнена) в соответствии с условиями Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.4.                            | Егер Сақтандыру шартында/осы Қағидалардың қосымшаларында өзгесі көзделмесе, форс-мажор жағдайларының әсерін бастан кешіретін Тарап осындай жағдайлардың басталғаны туралы екінші тарапты 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.5.                            | Форс-мажор жағдайларының әсері құзыретті органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.1                                | Споры, возникающие по настоящему Договору страхования, либо возникновение сомнений в обстоятельствах наступления страхового случая, разрешаются путем переговоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.6.                            | Осы бөлімде көзделген Тараптардың жауапкершілігі Шарттың талаптарына сәйкес өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.2                                | При возникновении споров Стороны обязаны соблюдать следующий досудебный порядок урегулирования спора:<br>В случае возникновения спора Сторона обязана обратиться с письменной претензией к другой Стороне и получить ответ на претензию. Если Сторона откажет в удовлетворении требований, изложенных в претензии, или не даст письменный ответ на претензию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии, или не совершит действия, свидетельствующих о частичном или полном признании претензии, Сторона обращается с заявлением к страховому омбудсману о разрешении спора. Разрешение спора, по существу, страховым омбудсманом является обязательным этапом соблюдения досудебного этапа урегулирования спора. |
| <b>12. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.3                                | В случае возникновения спора, касающегося оспаривания размера страховой выплаты Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан получить неоспариваемую часть страховой выплаты после чего совершает действия, указанные в пункте 12.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.1.                            | Сақтандыру шарты бойынша туындайтын даулар не болмаса сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларына қатысты күмәндар келіссөздер арқылы шешіледі. Келісімге келмеген кезде дау Қазақстан Республикасының сотына қарауға жіберіледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.4                                | При недостижении соглашения и невозможности урегулирования спора в досудебном порядке Стороны обращаются с иском в суд Медеуского района города Алматы (если одной стороной спора выступает физическое лицо) или специализированный межрайонном экономическом суде г. Алматы (если спор между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями), т. е. устанавливается договорная подсудность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.2.                            | Даулар туындаған жағдайда Тараптар дауды шешудің келесі сотқа дейінгі рәсімін сақтауға міндетті:<br>Дау туындаған жағдайда Тарап екінші Тарапқа жазбаша талап қоюға және талапқа жауап алуға міндетті. Тарап талап арызда баяндалған талаптарды қанағаттандырудан бас тартса немесе талап арызды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде талапқа жазбаша жауап бермесе не ішінара немесе толық тануды көрсететін әрекеттерді жасамаса. Талап бойынша Тарап сақтандыру компаниясына дауды шешу үшін Омбудсменге өтініш береді. Сақтандыру омбудсменнің дауды өз мәні бойынша шешуі дауларды шешудің сотқа дейінгі сатысын сақтаудың міндетті кезеңі болып табылады. | <b>13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.3.                            | Сақтандыру төлемінің сомасын даулауға қатысты дау туындаған жағдайда Сақтанушы (Сақтанушы, Пайда алушы) сақтандыру төлемінің даусыз бөлігін алуға, содан кейін 12.1-тармақта көрсетілген әрекеттерді жасауға міндетті.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.1                                | Все, что не оговорено настоящим Договором, регулируется в соответствии с Правилами, законодательством Республики Казахстан. В случае противоречий между Договором страхования и Правилами страхования, применяются положения Договора страхования. Заявление-анкета заполненная Страхователем является неотъемлемой частью настоящего Договора страхования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.4.                            | Егер келісімге қол жеткізілмесе және дауды сотқа дейін шешу мүмкін болмаса, Тараптар Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз береді, яғни шарттық юрисдикция белгіленеді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.2                                | Договор страхования составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.3                                | В случае противоречия текста Договора страхования на государственном и русском языках, Стороны соглашаются, что текст Договора страхования на русском языке будет иметь преимущественную силу и Стороны будут руководствоваться текстом Договора страхования на русском языке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.1.                            | Осы Шартта көрсетілмегендердің барлығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі. Сақтандыру шарты мен сақтандыру ережелері арасында қайшылықтар болған жағдайда Сақтандыру шартының ережелері қолданылады. Сақтанушы толтырған өтініш нысаны осы Сақтандыру шартының ажырамас бөлігі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.2.                            | Сақтандыру шарты бірдей күші бар екі бірдей данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалған.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.3.                            | Сақтандыру шартының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіні арасында қайшылық туындаған жағдайда, Тараптар сақтандыру шартының орыс тіліндегі мәтінінің басымдыққа ие болатынына және Тараптар сақтандыру шартының орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алатынына келіседі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ/ ПОДПИСИ СТОРОН

САҚТАНДЫРУШЫ/ СТРАХОВЩИК:  
«Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ/  
АО Страховая компания «Basel»  
Басқарушы директор/ Управляющий директор

М.о. / М.п. Павлов О.О.  


САҚТАНУШЫ/ СТРАХОВАТЕЛЬ:  
Сақтанушы шартымен/Сақтандыру ережесімен таныстым  
және келісемін/ С условиями Договора и Правилами  
страхования ознакомлен и согласен.

М.о. / М.п. КИМ Н. Р.  






Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру шартына №1 Қосымша,  
Приложение №1 к договору добровольного страхования автомобильного транспорта:

КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ БОЙЫНША ДЕРЕКТЕР/ ДАННЫЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТАМ:

| №             | Автомобиль көлігінің маркасы, үлгісі/ Марка, модель автомобильного транспорта | Жылы/ ГОД | Құны/ Стоимость (тенге) | ГРНЗ    | Вин код           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------------|
| 1             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               |         |                   |
| 2             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 145FI02 | MXHLN41BBRK831423 |
| 3             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 185FI02 | MXHLN41BBRK831560 |
| 4             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 064FI02 | MXHLN41BBRK832234 |
| 5             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 236FI02 | MXHLN41BBRK832267 |
| 6             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 194FI02 | MXHLN41BBRK831479 |
| 7             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 049FI02 | MXHLN41BBRK832190 |
| 8             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 241FI02 | MXHLN41BBRK832261 |
| 9             | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 144FI02 | MXHLN41BBRK831470 |
| 10            | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 240FI02 | MXHLN41BBRK831500 |
| 11            | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 162FI02 | MXHLN41BBRK831520 |
| 12            | Hyundai Elantra CN7 PE Start (1.6 MPI 6 AT 2 WD) atlas white                  | 2024      | 9 750 000               | 132FI02 | MXHLN41BBRK831532 |
| жиыны/ итого: |                                                                               |           | 117 000 000             | 142FI02 | MXHLN41BBRK831542 |

САҚТАНДЫРУШЫ/ СТРАХОВЩИК:

«Basel» Сақтандыру компаниясы АҚ/  
АО Страховая компания «Basel»

Басқарушы директор/Управляющий директор

М.б. / М.п. шарты Павлов О.О.



САҚТАНУШЫ/ СТРАХОВАТЕЛЬ:

Сақтандыру шартымен/Сақтандыру ережесімен таныстым  
және келісемін/ С условиями Договора и Правилами  
страхования ознакомлен и согласен.

М.о. / М.п.

Ким Н. Р.

БП

